



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N. 2142/2021 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa promossa

da

Parte_1 con il patrocinio dell'avv. ZITIELLO LUCA

RICORRENTE

contro

Controparte_1 , con il patrocinio dell'avv. VORANO MARCO

RESISTENTE

OGGETTO: altre ipotesi

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con il depositato ricorso, *Parte_1* conveniva in giudizio [...] *CP_1*, chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria,

così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

- *accertare la sussistenza del credito di* *Parte_1* *nei confronti del Sig.* *Controparte_1* *a titolo di restituzione del premio di fedeltà pari ad euro 104.660 (centoquattromilaseicentosessanta) del quale il Consulente è tenuto alla restituzione a* *Pt_1* *in ragione della violazione del patto di stabilità;*

- *accertare la sussistenza del credito di* *Parte_1* *nei confronti del Sig.* *Controparte_1* *a titolo penale per violazione del patto di fedeltà pari ad euro 60.000 (sessantamila) del quale il Consulente è tenuto alla restituzione a* *Pt_1* *in ragione della violazione del patto di stabilità;*

- *per l'effetto di quanto sopra, dato atto del fatto che* *Pt_1* *ha già trattenuto l'importo di euro 13.360 dalle provvigioni maturate in favore del sig.* *CP_1* *er i mesi di agosto e settembre 2020, condannare il Sig.* *Controparte_1* *al pagamento nei confronti della* *CP_2* *dell'importo di Euro 151.300 (centocinquantunomilatrecento), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o della diversa somma ritenuta di giustizia;*

- *accertare l'inammissibilità e la illegittimità del recesso esercitato dal Sig.* *Controparte_1* *per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente il diritto della* *CP_2* *a percepire il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non prestato e, per l'effetto, condannare il Sig.* *Controparte_1* *al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 92.905,64 (novantaduemilanovecentocinque,64) oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;*

IN VIA SUBORDINATA

- compensare gli importi eventualmente (e denegatamente) accertati a seguito della costituzione in giudizio del resistente come dovuti dalla CP_2 al Sig. Controparte_1 a qualsivoglia titolo con gli importi di cui la CP_2 risulta creditrice"; con vittoria di spese.

Si costituiva Controparte_1, con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con proposizione di domanda riconvenzionale e vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"nel merito Per quanto sopra esposto respingere tutte le domande formulate; in via subordinata ridurre gli importi relativi ai negozi sottoscritti in data 22 gennaio 2016 e 19 novembre 2018 (doc.ti 1-2) a somma pari a 30 mila euro o alla diversa ritenuta di Giustizia; in via riconvenzionale previo differimento dell'udienza ai sensi dell' art. 416-418 cpc accertata la sussistenza della giusta causa nella risoluzione del contratto di agenzia condannare la ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad euro 92905,64 e subordinatamente accertata l'eccessiva onerosità delle prestazioni dichiarare risolto il contratto senza obbligo del pagamento del preavviso o previa riduzione ad equità dello stesso"*.

Instaurato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. Il Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale.

I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.

Controparte_1 lavorava quale consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di *Pt_1* (già ^{Orga} *CP_3* *Org_2* ed ancor prima *CP_4* dall'1 agosto 2001, in forza del conferimento di incarico di promozione finanziaria. Tale contratto veniva aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio 2011 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente).

In data 22 gennaio 2016, le parti sottoscrivevano un accordo integrativo, con il quale al resistente veniva attribuito un incarico manageriale di carattere accessorio (docc. 2 e 2- bis fascicolo di parte ricorrente). In forza di tale Accordo Integrativo, *Parte_1* si impegnavava a corrispondere a [...] *CP_1* una serie di premi e bonus provvigionali, così sintetizzati in ricorso:

“- un bonus provvigionale connesso al “volume spese di gruppo” (ossia sulle commissioni generate in favore della Banca) pari al 4% di tale importo realizzato dai consulenti finanziari coordinati dal sig. CP_1 el periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2020;

- un premio sulla Raccolta Netta Qualificata personale (ovvero sugli importi investiti, al netto dei disinvestimenti, dalla clientela direttamente assistita dal Sig. CP_1 in prodotti di risparmio gestito ed assicurativi ramo vita distribuiti dalla Banca) realizzata dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 pari allo 0,5% della suddetta raccolta.

Nell'Accordo Integrativo si prevedeva che i suddetti premi sarebbero stati conteggiati con cadenza annuale e liquidati entro il primo quadrimestre dell'anno solare successivo a condizione che fosse vigente il Contratto e non fosse in corso il periodo di preavviso.

Inoltre all'art. 4 dell'Accordo Integrativo, si prevedeva inoltre un “premio di stabilità” pari ad Euro 104.660 da liquidarsi alla data del 31 dicembre 2020. Si pattuiva peraltro che sullo stesso sarebbero stati corrisposti tre acconti tra il mese di febbraio 2016 e quello di aprile 2016” (ricorso pag. 4).

L'Accordo Integrativo prevedeva, inoltre, che “A fronte di tali condizioni particolari, Lei si impegna espressamente ad operare fino al 31 dicembre 2023 per

conto della CP_2 Fino a tale data, in qualsiasi ipotesi di cessazione, scioglimento o risoluzione dell'Incarico per l'attività di Promozione Finanziaria, per Sua iniziativa o per iniziativa della Banca e dunque anche per giusta causa da Lei adottata, Lei restituirà in via immediata ed in un'unica soluzione i Premi e gli acconti previsti nella presente lettera eventualmente già corrisposti.

Resta inteso che nulla sarà a Lei dovuto in caso di cessazione dell'attività per Suo pensionamento successivo al 31/12/2020".

In data 19 novembre 2018, le Parti stipulavano un secondo accordo integrativo del Contratto (doc. 3 fascicolo di parte ricorrente), così sintetizzato da parte ricorrente con riferimento alle condizioni economiche:

"si prevedeva la corresponsione in favore del sig. CP_1 di una serie di "maggiorazioni provvigionali temporanee" calcolate in misura percentuale sul controvalore delle c.d. "masse qualificate" (ossia dei patrimoni dei clienti assegnati al sig. CP_1 investiti in prodotti di risparmio gestito ed in prodotti assicurativi sulla vita). In particolare la maggiorazione provvigionale temporanea era pari

- allo 0,3% delle masse qualificate calcolate al 30 settembre 2019,*
- allo 0,25% delle masse qualificate calcolate al 30 settembre 2020*
- allo 0,25% delle masse qualificate calcolate al 30 settembre 2021.*

Tali maggiorazioni provvigionali sarebbero maturate a fronte di una serie condizioni stabilite nell'accordo del novembre 2018 (i.e. adesione della clientela alla consulenza prestata dalla Banca ed ammontare delle masse qualificate di almeno euro 7.000.000 alle date di rilevazione). Si conveniva inoltre che, in relazione alle suddette maggiorazioni provvigionali, la CP_2 avrebbe erogato al sig. CP_1 n anticipo provvigionale di euro 100.000 con le competenze del mese di ottobre 2018. In relazione a tale anticipo provvigionale si prevedeva poi un sistema di conguagli tra l'anticipo corrisposto e l'importo della maggiorazione provvigionale effettivamente maturata" (ricorso pag. 5).

Anche in tale negozio, le parti introducevano, quale contropartita, un patto di stabilità: *"A fronte della presente maggiorazione provvigionale, Lei si impegna ad*

operare per conto della scrivente Banca fino al 30 aprile 2022. In qualsiasi ipotesi di risoluzione dell'incarico per l'attività di Promozione Finanziaria, prima del suddetto termine, per fatto a Lei imputabile (come tale dovendo considerarsi il Suo recesso, a qualunque causa dovuto, anche per giusta causa da Lei adottata, ad eccezione del recesso per cessazione dell'attività di Consulente Finanziario con conseguente immediata cancellazione dall'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, ovvero il recesso della Banca per giusta causa ex art. 2119 c.c. o per Suo grave inadempimento) viene convenuta a Suo carico, ed in favore della Banca, una clausola penale espressa pari all'importo di euro 60.000 (sessantamila)".

È, quindi, evidente che i benefici economici concessi da *Parte_1* a *Controparte_1*, nei due accordi integrativi, erano bilanciati dall'impegno di quest'ultimo a proseguire il rapporto di lavoro fino alle date sopra indicate. Il recesso anticipato del lavoratore era oggetto, infatti, di obblighi di restituzione di premi e acconti percepiti, nonché di penale, a fronte dei quali *Parte_1* aveva assunto significativi impegni anche di natura economica in favore del resistente. Da quanto precede discende l'infondatezza dell'eccezione eccessiva onerosità delle prestazioni dedotta da *Controparte_1* in memoria.

In forza dei citati accordi integrativi, *Parte_1* provvedeva a corrispondere in favore di *Controparte_1* i seguenti importi:

- euro 104.660, a titolo di premio di fedeltà di cui all'accordo integrativo del 2014, come da fatture 3, 4 e 5 del 2016 (doc. 4 fascicolo di parte ricorrente);
- euro 43.353,41 a titolo di maggiorazione provvigionale temporanea per l'anno 2019 (doc. 5 fascicolo di parte ricorrente).

In data 14 settembre 2020, *Controparte_1* rassegnava le dimissioni dal rapporto di agenzia per giusta causa, così espressamente motivata:

"a. seguitamente all'Org_3 di Org_4 molti primari clienti del sottoscritto hanno dichiarato di non voler assolutamente trasferire i propri beni presso il menzionato istituto di credito preannunciando che qualora avessi continuato il mio percorso professionale in Org_4 avrebbero trovato un'altra banca. Tale circostanza

determina una gravissima perdita economica che non posso assolutamente permettermi di sopportare.

b. *Pt_1* ad oggi non mi ha ancora fornito alcuna comunicazione ufficiale su quale sarà la mia destinazione lavorativa. E' infatti noto che nella holding *Org_4* sono presenti almeno quattro distinti istituti bancari, ciascuno con peculiari specificità. È pertanto impensabile (e ciò vale anche per il rapporto con i miei clienti) che un contratto di agenzia possa continuare con questo presupposto di assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità.

A ciò deve aggiungersi anche l'ipotesi che la destinazione verso il gruppo intesa non è assolutamente certa potendo essere trasferito in [...] *Organizzazione_5* .

c. ulteriore aspetto di importante incertezza riguarda la mia posizione manageriale: non ho avuto alcuna comunicazione se la nuova destinazione lavorativa prevederà la mia conferma al ruolo manageriale fin qui svolto. Tale profilo, il ruolo manageriale, interessa non solo la mia sfera professionale ma anche quella patrimoniale posto che i miei proventi economici derivano sia dalla gestione diretta del portafoglio sia dal ruolo manageriale svolto.

d. A questo proposito ho dovuto già subire alcune defezioni di alcuni tra i migliori consulenti da me coordinati a livello manageriale, ed è palese che il mio reddito subirà, di certo, una importantissima diminuzione.

f. Durante l'incontro del 2 settembre u.s., sempre in relazione all'importante lesione economica, veniva preannunciato dalla direzione private di intesa che virgola in ogni caso, con il passaggio in intesa, a tendere le fees relative alla intermediazione verranno abbassate in quanto uniformate a quelle in essere presso le altre divisioni del gruppo che sono sensibilmente inferiori.

g. La situazione di estrema disorganizzazione informatica che ha caratterizzato l'ultimo periodo in *Pt_1* ha impattato sulla mia immagine professionale sia nei confronti dei clienti sia nei confronti dei colleghi.

Anche per questi motivi il rapporto fiduciario è venuto meno (...) ” (doc. 6 fascicolo di parte ricorrente).

Parte_1 si doleva della violazione del patto di durata minima contrattuale, vantando così il diritto alla ripetizione delle somme versate nel tempo in favore di *Controparte_1* .

In diritto, occorre premettere che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la validità dell'introduzione del patto di stabilità anche nel contratto di lavoro subordinato. La Cassazione sanciva, infatti, che *“In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell'interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all'art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell'assunzione dell'obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell'impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore”* (Cassazione civile sez. lav., 09/06/2017, n. 14457). Nel caso di specie, a fronte dell'impegno di *[...]*

CP_1 alla stabilità, *Parte_1* si impegnava alla corresponsione degli importi ulteriori descritti negli accordi integrativi, con la conseguente validità dei patti oggetto di causa.

A fronte delle dimissioni rassegnate da *Controparte_1* in data antecedente agli impegni di stabilità del rapporto di lavoro assunti negli accordi integrativi, il resistente deve essere pertanto condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma pari a € 151.300,00, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo. Tale importo è pari alla penale di € 60.000, di cui al secondo

accordo integrativo, cui aggiungere euro 104.660, a titolo di premio di fedeltà, detratti € 13.360,00 già trattenuti da Parte_1 dalle provvigioni maturate.

Inoltre, deve ritenersi insussistente la giusta causa di dimissioni nei termini di cui alle doglianze di Controparte_1.

In diritto, sulla nozione di giusta causa, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto”* (Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 1376 del 19/01/2018) [ndr. Sottolineature della Giudice scrivente].

Quello che è rilevante al fine della delibazione della sussistenza, o meno, della giusta causa è un inadempimento imputabile e colpevole. Ebbene, nel caso di specie, quanto dedotto da Controparte_1 non integra gli estremi della giusta causa, non essendo stato dedotto alcun inadempimento imputabile e colpevole riferibile a Parte_1 nel rapporto di lavoro che legava quest'ultima con Controparte_1. A quanto precede, deve aggiungersi che le circostanze dedotte dall'agente sia nella lettera di dimissioni, sia in memoria sono generiche, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni invocata dal resistente.

Non rappresenta certo un inadempimento imputabile alla ricorrente la circostanza delle dimissioni rassegnate da due degli 8 consulenti finanziari coordinati da Controparte_1. Peraltro, sul punto, nessuna doglianza è

stata mossa con riguardo alle iniziative eventualmente assunte da *Parte_1* per far fronte a quanto precede. Del resto, le dimissioni di *Parte_2* intervenivano solo 13 giorni prima di quelle del resistente, mentre quelle di [...] *CP_5* sono di tre giorni antecedenti, ossia dell'11 settembre 2020. Le dimissioni di *Per_1* del giorno 8 ottobre 2020, non sono rilevanti ai fini della delibazione della giusta causa di cui alla presente controversia.

Controparte_1 rassegnava le dimissioni per il mero fatto dell' *Org_3* con *Org_4*, ponendo a fondamento dell'asserita giusta causa solo quanto ipoteticamente prospettabile quale scenario futuro, senza alcuna certezza di verifica di quest'ultimo nei termini prospettati da *Controparte_1*.

Peraltro anche la revoca dell'incarico accessorio, oltre a non essere mai stata disposta da *Parte_1* non potrebbe in ogni caso integrare gli estremi della giusta causa. sul punto, deve aderirsi a quanto stabilito dalla Suprema Corte, secondo cui *"Come, infatti, ancora di recente ribadito da questa Corte, in fattispecie analoga alla presente, "il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori, infatti, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne deriva che la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, nè sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, nè dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia" (Cass. n.*

16940/2018; conforme n. 19678/2005)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20/02/2019, n.4945).

In assenza di giusta causa di dimissioni, *Controparte_1* deve essere condannato al pagamento in favore di *Parte_1* dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di € 92.905,64, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo. Sul punto, come anche invocato da parte ricorrente, la Cassazione stabiliva che *“In tema di rapporto di agenzia, il recesso dell'agente per giusta causa si converte, ove si accerti l'insussistenza di quest'ultima e salvo che non emerga una diversa volontà dell'agente medesimo, in un recesso senza preavviso, che determina la riespansione del diritto della controparte a percepire le previste indennità ed all'eventuale risarcimento del danno”* (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 19579 del 30/09/2016).

Le domande riconvenzionali proposte da *Controparte_1* devono essere invece respinte di conseguenza.

Per le ragioni esposte, il ricorso depositato da *Parte_1* deve essere accolto, con rigetto delle riconvenzionali, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.

In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte resistente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 5.500,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato nella misura di € 379,50. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari a € 151.300,00, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo; condanna altresì il resistente al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di €

92.905,64, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo. Rigetta le domande riconvenzionali. Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 5.500,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato nella misura di € 379,50. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.

Milano, 31/03/2022

GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Eleonora De Carlo